



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm)
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tani Nelayan, RT/RW 001/001, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo (sesuai KTP) / Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja (sesuai KTP);

Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 8 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lusy Rustanti, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Legundi (Posbakum pada Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat Kantor di Jl. Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda, tanggal 21 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 11 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 11 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar:

- Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 25 September 2025, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm)** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** subsidair penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 10,24 gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah sekrop plastik;
- 1 (satu) buah kotak Vapor;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 2 (dua) pack bungkus plastik;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver no Sim Card 087820512664;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor HP dengan nomor 085808271247 (disita dari SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm));
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271.

Dipergunakan untuk perkara atas nama SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) (Perkara Nomor : 523 / Pid.Sus / 2025 / PN Sda)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa secara lisan yang bersifat permohonan agar dijatuhi keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm)** bersama dengan Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 524/Pjd.Sus/2025/PN Sda



suatu waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di rumah Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm)), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) mendatangi kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) yang berada di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Dimana maksud kedatangan Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO ke kediaman Saksi SUMARTO tersebut adalah untuk meminta pekerjaan sebagai pengedar narkotika jenis sabu, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, timbul kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi SUMARTO dimana Terdakwa akan nantinya akan memberikan sebagian sabu yang Terdakwa beli kepada Saksi SUMARTO. Kemudian Saksi SUMARTO menyetujuinya dan memberikan nomor telepon milik dari Sdr. AGUS (DPO) yang dituliskan oleh Saksi SUMARTO di 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor HP dengan nomor 085808271347. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi nomor 085808271347 yang mana nomor tersebut merupakan nomor Sdr. AGUS (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memerintahkan Terdakwa untuk meminta nomor rekening kepada Saksi SUMARTO. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendatangi kediaman Saksi SUMARTO untuk meminta nomor rekening untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, selanjutnya oleh Saksi SUMARTO, nomor rekening tersebut di berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



uang pembelian sabu ke Sdr. AGUS (DPO) dengan nomor rekening yang sudah Terdakwa tidak ingat kembali, yang didapat Terdakwa dari Saksi SUMARTO tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa melakukan transfer uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya di hari yang sama pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dikirimkan titik lokasi ranjauan (*Shareloc*) oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk pengambilan sabu yang dipesan tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju titik lokasi ranjauan pengambilan sabu yang berada di pasar Kecamatan Sukodono tepatnya di depan pos kamling sebelah kursi tersebut. Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat bersih $\pm 9,324$ gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) yang dibungkus dengan menggunakan bungkus tisu. Selanjutnya oleh Terdakwa, sabu yang didapatkan tersebut dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak vapor untuk disimpan diatas lemari pakaian milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengabarkan kepada Saksi SUMARTO bahwa sabu yang dipesan sudah diterima;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi EDI PURNOMO, dan Saksi ARKA ADEN CAHYA (yang keempatnya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo telah mendapatkan informasi jika Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu, kemudian dihari yang sama pada sekitar pukul 01.30 Wib, atas dasar informasi tersebut, Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi EDI PURNOMO, dan Saksi ARKA ADEN CAHYA beserta tim melakukan penyelidikan serta pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa yang berada di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan dari hasil pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi EDI PURNOMO, dan Saksi ARKA ADEN CAHYA beserta tim menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat bersih $\pm 9,324$ gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi EDI PURNOMO, dan Saksi ARKA ADEN CAHYA melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa, terkait darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, dan dari hasil interogasi singkat tersebut, didapatkan informasi jika Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang dengan nomor 085808271347 yang mana nomor tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi SUMARTO, setelah Terdakwa meminta pekerjaan sebagai penjual sabu kepada Saksi SUMARTO. Kemudian atas dasar informasi yang didapatkan tersebut, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi EDI PURNOMO, dan Saksi ARKA ADEN CAHYA beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi SUMARTO di kediaman Saksi SUMARTO di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik Saksi SUMARTO dan lembaran kertas berisi nomor 085808271347. Selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi SUMARTO beserta barang bukti yang ditemukan ke Polresta Sidoarjo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat bersih $\pm$ 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03691/NNF/2025 tanggal 14 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11359/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) dan Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm), tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm)** bersama dengan Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 01.30 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di rumah Terdakwa), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi EDI PURNOMO, dan Saksi ARKA ADEN CAHYA (yang keempatnya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo telah mendapatkan informasi jika Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu, kemudian di hari yang sama pada sekitar pukul 01.30 Wib, atas dasar informasi tersebut, selanjutnya Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi EDI PURNOMO, dan Saksi ARKA ADEN CAHYA beserta tim melakukan penyelidikan serta penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa yang berada di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan dari hasil penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi EDI PURNOMO, dan Saksi ARKA ADEN

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYA beserta tim menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat bersih $\pm$ 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi EDI PURNOMO, dan Saksi ARKA ADEN CAHYA melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa, terkait darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, dan dari hasil interogasi singkat tersebut, didapatkan informasi jika Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang dengan nomor 085808271347 yang nomor tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi SUMARTO, setelah Terdakwa meminta pekerjaan sebagai penjual sabu kepada Saksi SUMARTO. Kemudian atas dasar informasi yang didapatkan dari Terdakwa tersebut, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi BUDI HENDRA SETIAWAN, Saksi I MADE AGUNG WINDHIARTANA, Saksi EDI PURNOMO, dan Saksi ARKA ADEN CAHYA beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi SUMARTO di kediaman Saksi SUMARTO di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik Saksi SUMARTO dan lembaran kertas berisi nomor 085808271347. Selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi SUMARTO beserta barang bukti yang ditemukan ke Polresta Sidoarjo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat bersih $\pm$ 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03691/NNF/2025 tanggal 14 Mei 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11359/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alia AJI (Alm) dan Saksi SUMARTO Alias MOCI Bir tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menguasai Narkotika golongan I bukan tanam. Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE AGUNG WINDHIARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polresta Sidoarjo;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat bersih

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



+ 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) dari Sdr. AGUS (DPO) dengan nomor telephone 085808271347, dimana Terdakwa mendapatkan kontak nomor hp tersebut dari Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm);

- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, didapatkan informasi dari hasil interogasi yaitu Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang dengan nomor telephone 085808271347 yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) setelah Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm). Kemudian atas dasar informasi tersebut, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib, saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) di kediamannya yang beralamat di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) dan lembaran kertas berisi nomor 085808271347;
- Bahwa Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) membantu Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara memberikan nomor Sdr. AGUS (DPO) dan nomor rekening;
- Bahwa Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) meminta dan mengharapkan agar Terdakwa memberikan sebagian Narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Sdr. AGUS (DPO) kepada Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EDI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) dari Sdr. AGUS (DPO) dengan nomor telephone 085808271347, dimana Terdakwa mendapatkan kontak nomor hp tersebut dari Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm);
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, didapatkan informasi dari hasil interogasi yaitu Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang dengan nomor telephone

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



085808271347 yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) setelah Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm). Kemudian atas dasar informasi tersebut, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib, saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) di kediamannya yang beralamat di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) dan lembaran kertas berisi nomor 085808271347;

- Bahwa Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) membantu Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara memberikan nomor Sdr. AGUS (DPO) dan nomor rekening;
- Bahwa Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) meminta dan mengharapkan agar Terdakwa memberikan sebagian Narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Sdr. AGUS (DPO) kepada Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARKA ADEN CAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) dari Sdr. AGUS (DPO) dengan nomor telephone 085808271347, dimana Terdakwa mendapatkan kontak nomor hp tersebut dari Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm);
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, didapatkan informasi dari hasil interogasi yaitu Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang dengan nomor telephone 085808271347 yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) setelah Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm). Kemudian atas dasar informasi tersebut, di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib, saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) di kediamannya yang beralamat di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08580279271 milik Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) dan lembaran kertas berisi nomor 085808271347;

- Bahwa Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) membantu Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara memberikan nomor Sdr. AGUS (DPO) dan nomor rekening;
- Bahwa Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) meminta dan mengharapkan agar Terdakwa memberikan sebagian Narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Sdr. AGUS (DPO) kepada Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271 milik saksi dan lembaran kertas berisi nomor 085808271347;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi kediaman saksi dengan maksud meminta pekerjaan sebagai pengedar narkotika jenis sabu,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi menyetujuinya dan kemudian memberikan nomor telepon dari Sdr. AGUS (DPO) yang ditulis saksi di 1 (satu) lembar kertas dengan nomor 085808271347. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi nomor 085808271347 dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memerintahkan Terdakwa untuk meminta nomor rekening kepada saksi. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendatangi kediaman saksi dan meminta nomor rekening untuk dilakukan transfer uang pembelian sabu tersebut;

- Bahwa setelah saksi memberikan nomor rekening, Terdakwa melakukan transfer uang pembelian sabu ke nomor rekening yang didapat Terdakwa dari saksi;
- Bahwa saksi sempat mendapat kabar dari Terdakwa ketika Terdakwa berhasil mendapatkan sabu yang dipesan dan saksi mengetahui jika sabu yang didapatkan oleh Terdakwa jumlahnya sangat banyak, sehingga saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait mengapa Terdakwa mendapatkan sabu sangat banyak jumlahnya, dan oleh Terdakwa dijawab jika tidak mengetahuinya dan saksi kemudian meminta sebagian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar jam 11.00 Wib, saksi didatangi oleh Sdr. AGUS (DPO) di kediamannya, dan Sdr. AGUS (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan narkoba jenis sabu kepada saksi, namun saksi tolak karena saksi pada saat itu tidak memiliki HP untuk berkomunikasi, sehingga Sdr. AGUS (DPO) memberikan nomor HP 085808271347 tersebut kepada saksi dengan maksud apabila ada orang yang memesan sabu, hubungi nomor tersebut, kemudian saksi menuliskan nomor yang diberikan oleh Sdr. AGUS (DPO) tersebut di sebuah kertas dan Sdr. AGUS (DPO) memberikan nomor rekening kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 524/Fid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan hasil dari penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) yang berada di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan maksud kedatangan Terdakwa ke kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) tersebut adalah untuk meminta pekerjaan sebagai pengedar narkotika jenis sabu, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) menyetujuinya dan menuliskan nomor telepon Sdr. AGUS (DPO) di 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor telepon dengan nomor 085808271347;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi nomor

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085808271347 dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memerintahkan Terdakwa untuk meminta nomor rekening kepada Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) yang kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendatangi kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) untuk meminta nomor rekening untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut dan oleh saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm), nomor rekening tersebut di berikan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan transfer uang pembelian sabu kepada Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan transfer untuk pembelian narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dikirimkan titik lokasi ranjauan oleh nomor telepon orang yang tidak dikenal untuk pengambilan sabu yang di pesan tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menuju titik lokasi ranjauan pengambilan sabu yang berada di Pasar Kecamatan Sukodono, tepatnya di depan Pos Kamling. Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) yang dibungkus dengan menggunakan bungkus tisu. Selanjutnya oleh Terdakwa sabu yang didapatkan tersebut dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak vapor untuk disimpan diatas lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) jika sabu yang dipesan sudah diterima dan saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) meminta sebagian narkoba jenis sabu tersebut, namun sebelum berhasil memberikan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm), Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 10,24 gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
2. 1 (satu) buah sekrop plastik;
3. 1 (satu) buah kotak Vapor;
4. 1 (satu) buah timbangan;
5. 2 (dua) pack bungkus plastik;
6. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver no Sim Card 087820512664;
7. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor HP dengan nomor 085808271247 (disita dari SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm));
8. 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271.

Menimbang, bahwa selain terlampir dalam berkas perkara, di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03691/NNF/2025 tanggal 14 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11359/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) yang berada di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan maksud kedatangan Terdakwa ke kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) tersebut adalah untuk meminta pekerjaan sebagai pengedar narkoba jenis sabu, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) menyetujuinya dan menuliskan nomor telepon Sdr. AGUS (DPO) di 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor telepon dengan nomor 085808271347;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi nomor 085808271347 dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memerintahkan Terdakwa untuk meminta nomor rekening kepada Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) yang kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendatangi kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) untuk meminta nomor rekening untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut dan oleh saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm), nomor rekening tersebut di berikan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan transfer uang pembelian sabu kepada Sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan transfer untuk pembelian narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dikirimkan titik lokasi ranjauan oleh nomor telepon orang yang tidak dikenal untuk pengambilan sabu yang di pesan tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menuju titik lokasi ranjauan pengambilan sabu yang berada di Pasar Kecamatan Sukodono, tepatnya di depan Pos Kamling. Kemudian sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) yang dibungkus dengan menggunakan bungkus tisu. Selanjutnya oleh Terdakwa sabu yang didapatkan tersebut dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak vapor untuk disimpan diatas lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) jika sabu yang dipesan sudah diterima dan saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) meminta sebagian narkoba jenis sabu tersebut, namun sebelum berhasil memberikan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SUMARTO Alias MOCI Bin

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



ASIR (Alm), Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang *relevan* dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal 06 Agustus 2025 NO. REG. PERK: PDM – 153 /Sidoa/Enz.2/08/2025 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) ternyata sesuai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa di depan persidangan, menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Sdr. ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm), yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) termasuk sebagai subyek hukum adalah orang-perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur “setiap orang” dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Gemurung RT/RW 03/02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No Sim Card 087820512664, 1 (satu) buah kotak vapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan bersih + 9,324

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid/Sus/2025/PN Sda



gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack bungkus plastik yang terletak diatas lemari pakaian di dalam kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03691/NNF/2025 tanggal 14 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11359/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metametamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (vide Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti apabila Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, demikian juga Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas Narkotika Golongan I tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa sehubungan Narkotika Golongan I tersebut harus dipandang sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apabila melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan bagian unsur Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) yang berada di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan maksud kedatangan Terdakwa ke kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) tersebut adalah untuk meminta pekerjaan sebagai pengedar narkotika jenis sabu, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) menyetujuinya dan menuliskan nomor telepon Sdr. AGUS (DPO) di 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor telepon dengan nomor 085808271347;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi nomor 085808271347 dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memerintahkan Terdakwa untuk meminta nomor rekening kepada Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) yang kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendatangi kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) untuk meminta nomor rekening untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut dan oleh saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm), nomor rekening tersebut di berikan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan transfer uang pembelian sabu kepada Sdr. AGUS (DPO);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui setelah Terdakwa melakukan transfer untuk pembelian narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dikirimkan titik lokasi ranjauan oleh nomor telepon orang yang tidak dikenal untuk pengambilan sabu yang di pesan tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menuju titik lokasi ranjauan pengambilan sabu yang berada di Pasar Kecamatan Sukodono, tepatnya di depan Pos Kamling. Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) yang dibungkus dengan menggunakan bungkus tisu. Selanjutnya oleh Terdakwa sabu yang didapatkan tersebut dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak vapor untuk disimpan diatas lemari pakaian milik Terdakwa, dimana setelah berhasil mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui memberitahukan kepada saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) jika sabu yang dipesan sudah diterima dan saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) meminta sebagian narkoba jenis sabu tersebut, namun sebelum berhasil memberikan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm), Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual dan membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik dan disaksikan oleh Terdakwa, didapatkan hasil sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang bukti tanggal 21 April 2025 dengan berat $\pm$ 10,24 gram ditimbang beserta plastik

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



pembungkusnya, dengan demikian telah terbukti keseluruhan barang bukti yang disita dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa melebihi dari jumlah 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "menjual dan memberi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan pelaku tindak pidana dalam perkara a quo harus dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa mendatangi kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) yang berada di Jl. Demangsari RT/RW 02/01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk meminta pekerjaan sebagai pengedar narkotika jenis sabu, dimana atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) menyetujuinya dan menuliskan nomor telepon Sdr. AGUS (DPO) di 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor telepon dengan nomor 085808271347;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor telepon tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi nomor 085808271347 dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa di perintah oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memerintahkan Terdakwa untuk meminta nomor rekening kepada Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) yang kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendatangi kediaman Saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) untuk meminta nomor rekening untuk mentransfer uang pembelian sabu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



tersebut dan oleh saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm), nomor rekening tersebut di berikan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan transfer uang pembelian sabu kepada Sdr. AGUS (DPO);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui setelah Terdakwa melakukan transfer untuk pembelian narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dikirimkan titik lokasi ranjauan oleh nomor telepon orang yang tidak dikenal untuk pengambilan sabu yang di pesan tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menuju titik lokasi ranjauan pengambilan sabu yang berada di Pasar Kecamatan Sukodono, tepatnya di depan Pos Kamling. Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat bersih + 9,324 gr (sembilan koma tiga ratus dua puluh empat gram) yang dibungkus dengan menggunakan bungkus tisu. Selanjutnya oleh Terdakwa sabu yang didapatkan tersebut dibawa pulang dan dimasukkan kedalam kotak vapor untuk disimpan diatas lemari pakaian milik Terdakwa, dimana setelah berhasil mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui memberitahukan kepada saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) jika sabu yang dipesan sudah diterima dan saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) meminta sebagian narkoba jenis sabu tersebut, namun sebelum berhasil memberikan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm), Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti apabila Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm), dimana SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) telah membantu Terdakwa untuk mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari Sdr. AGUS (DPO) dengan memberikan nomor telepon dan nomor rekening dari Sdr. AGUS (DPO) kepada Terdakwa, sehingga dalam perkara a quo ada dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan sebagaimana unsur-unsur diatas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum dari Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan (Pledoi) tersebut akan sekaligus dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan atau keadaan yang dapat meringankan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 10,24 gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah sekrop plastik;
- 1 (satu) buah kotak Vapor;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 2 (dua) pack bungkus plastik;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver no Sim Card 087820512664;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil serta alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang terlarang, maka untuk menghindarkan agar tidak dapat dipergunakan lagi status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; dan

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor HP dengan nomor 085808271247 (disita dari SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm));
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271.

oleh karena barang bukti tersebut membuktikan adanya persekongkolan antara Terdakwa dengan saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) dalam hal tindak pidana Narkotika, yaitu saksi SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) membantu Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. AGUS (DPO), maka barang bukti tersebut statusnya dipergunakan untuk perkara atas nama SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) (Perkara Nomor: 523/Pid.Sus/2025/PN Sda)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat memperluas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda



kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat keadaan yang meringankan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDY SURYO CAHYONO Alias GONDRONG Bin SRI AJI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 10,24 gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik;
 - 1 (satu) buah kotak Vapor;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 2 (dua) pack bungkus plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver no Sim Card 087820512664;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor HP dengan nomor 085808271247 (disita dari SUMARTO Alias MOC! Bin ASIR (Alm));
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk ZTE Balade Tipe A35 Nomor Sim Card 08580279271;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan untuk perkara atas nama SUMARTO Alias MOCI Bin ASIR (Alm) (Perkara Nomor: 523/Pid.Sus/2025/PN Sda);

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H., M.H. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Iman R. F., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim/Anggota,



H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Heneng Pujadi, S.H., M.H.



Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.